

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1399/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีแอนด์เอสเอ็นเอ็นีย
รุ่งชัยพลาย กับพวก

จำเลย

นางสุมาลี มณีไทย ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 119, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า คดีนี้ผู้ประกันจำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ผู้ประกัน
เชื่อว่าศาลฎีกาจะให้ความปราชญ์ต่อผู้ประกันโดยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกคำ
สั่งศาลอุทธรณ์เสียอย่างแน่นอนโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ พนักงานอัยการยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีสืบเนื่องมาจากนางสุมาลีมณีไทย ยื่นคำร้องพร้อมบัญชีทรัพย์สินขอประกัน
ตัวจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของ
ศาลชั้นต้น โดยตีราคาค่าประกัน 300,000 บาท และนางสุมาลี ผู้ประกันได้ทำสัญญา
ประกันยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 300,000 บาท แก่ศาลจนครบหากจำเลยหรือผู้
ประกันผิดสัญญาประกัน ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 2 ไม่มาศาลตามนัด
ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยที่ 2 ป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ

ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ยกคำร้องและถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้ประกันตามสัญญา โดยให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,89)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่ผู้ประกันมิได้หาหลักประกันมาวางศาลตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของผู้ประกัน

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้านายประกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าปรับตามคำสั่งของศาลชั้นต้น เป็นจำนวนเงิน 199,000 บาทส่วนที่ยังไม่พอกับจำนวนเงินตามหลักประกันมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้านายประกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าปรับตามคำสั่งของศาลชั้นต้น เป็นจำนวนเงิน 199,000 บาทส่วนที่ยังไม่พอกับจำนวนเงินตามหลักประกันมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ